

## **1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO**

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807146-24.2025.8.14.0000.**

**EMBARGANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA.**

**DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 28964121.**

**RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

**EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**

---

### **I. Caso em exame**

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Edinaldo Araújo da Silva contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau que determinou a averbação de indisponibilidade na matrícula de imóvel objeto de alegada alienação fraudulenta.
  2. O embargante sustenta a existência de vícios na decisão, notadamente: (i) julgamento monocrático sem amparo em precedente vinculante; (ii) erro de premissa quanto à existência de inquérito policial em curso; e (iii) omissão sobre a ausência de citação do imóvel 401-B e do embargante no processo correcional.
- 

### **II. Questões em discussão**

1. As questões em discussão consistem em verificar:
    - (i) se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC/2015 por ausência de precedente vinculante;
    - (ii) se há erro de premissa quanto à fase do inquérito policial;
    - (iii) se houve omissão relevante quanto ao não envolvimento do imóvel e do embargante no processo administrativo da Corregedoria-Geral de Justiça.
- 

### **III. Razões de decidir**

1. O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver de acordo com jurisprudência dominante do tribunal, do STF ou dos tribunais superiores.
2. A decisão impugnada baseou-se em precedente da própria Turma (AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000), cujos fundamentos jurídicos e fáticos são semelhantes, o que legitima o julgamento monocrático.
3. A inexistência de identidade subjetiva entre as partes ou de citação específica do imóvel em procedimento correcional não afasta a similitude das teses jurídicas.

4. A decisão embargada não imputou responsabilidade penal ao embargante, mas considerou a existência de indícios concretos de fraude como fundamento para manter a medida cautelar.
  5. A alegação de que o inquérito foi concluído e transformado em ação penal não descaracteriza o risco de dispersão patrimonial, nem compromete a proporcionalidade da tutela deferida.
  6. O recurso apresenta caráter meramente infringente, buscando reexame da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios.
- 

#### **IV. Dispositivo e tese**

1. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

##### **Tese de julgamento:**

**“A existência de precedente jurisprudencial da mesma Turma, ainda que em feitos com diferentes partes, autoriza o julgamento monocrático previsto no art. 932, IV, do CPC/2015, quando constatada similitude fático-jurídica. A ausência de citação específica do imóvel ou do embargante em procedimento administrativo não invalida a medida cautelar de indisponibilidade, se fundada em elementos autônomos e indícios concretos de fraude.”**

---

##### *Dispositivos relevantes citados:*

*CPC, arts. 1.022, 297, 300, 301, 932, IV; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, II, 5-8; 214, § 3º-A; 247.*

##### *Jurisprudência relevante citada:*

*STJ, REsp 15.774-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; TJPA, AI nº 0802870-23.2020.8.14.0000.*

### **RELATÓRIO**

-

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por **EDINALDO ARAUJO DA SILVA** em face da decisão monocrática de **ID 28964121** que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

**Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BLOQUEIO/AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA PARA EVITAR CIRCULAÇÃO DE BEM SUSPEITO DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA– RECURSO DESPROVIDO.**

---

## **I. Caso em exame**

1. Agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade 401-B do Condomínio Residencial Monte Castelo II (matrícula 61.722) contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA que, em ação ordinária proposta pela construtora CCN, deferiu tutela de urgência para averbar a condição **sub judice** em 28 matrículas, diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da própria autora.
2. O agravante sustenta ter comprado o imóvel por preço de mercado, mediante procuração válida outorgada pelos sócios da construtora, já tendo posteriormente permutado o bem com terceiro de boa-fé. Requer, portanto, suspensão e posterior revogação do bloqueio.

## **II. Questões em discussão**

1. A controvérsia envolve: (i) saber se a superveniente transferência do imóvel a terceiro de boa-fé torna sem objeto o bloqueio; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela cautelar; e (iii) definir se cabe exigir caução da autora ou substituir a medida por providência menos gravosa.

## **III. Razões de decidir**

1. O art. 297 do CPC confere ao juiz poder-dever de adotar medidas assecuratórias aptas a garantir a efetividade do processo; os arts. 300 e 301 permitem a adoção de providências atípicas proporcionais.
2. A Lei 6.015/1973 autoriza o registrador a averbar restrições judiciais (arts. 167 II 5-8, 247) e até bloqueio preventivo quando houver fortes indícios de fraude (art. 214 § 3º-A), legitimando a anotação “sub judice”.
3. No caso, boletim de ocorrência, procurações contraditórias e investigação criminal em curso revelam verossimilhança suficiente do alegado esquema de alienações por jogo de cartas, justificando a cautela para preservar eventual declaração de nulidade e resguardar terceiros.
4. A suposta boa-fé do agravante, bem como a subsequente alienação do bem, demandam instrução probatória exauriente e não afastam o risco de dispersão patrimonial que inviabilizaria a recomposição do acervo da construtora.
5. Inexistem prova concreta de dano grave ao agravante ou demonstração de que a medida seja excessiva; tampouco cabe caução da autora, pois o bloqueio não impõe execução provisória.
6. A decisão impugnada guarda conformidade com precedente da própria Turma no AI 0802870-23.2020.8.14.0000, que já afirmara a licitude do mesmo bloqueio.

## **IV. Dispositivo e tese**

1. **Agravo de instrumento conhecido e desprovido.**

**Tese de julgamento: “A averbação de indisponibilidade (‘sub judice’) na matrícula imobiliária é medida cautelar legítima, prevista no CPC e na Lei 6.015/1973, e pode ser mantida mesmo após a subsequente alienação do bem a terceiro que alega boa-fé, quando existirem indícios concretos de fraude e não demonstrado risco de dano grave ou desproporcional.”**

---

**Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 301; Lei 6.015/1973, arts. 167 II 5-8, 214 § 3º-A, 247.**

Alega o embargante EDINALDO ARAÚJO DA SILVA (ID 29343835) **três vícios** que comprometeriam a integridade do julgado:

- (i) Preliminarmente, alega a impossibilidade jurídica do julgamento monocrático do recurso, ante a inexistência de precedente vinculante a amparar a decisão singular, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015;
- (ii) No mérito, sustenta a existência de erro de premissa, sob o argumento de que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que o inquérito policial instaurado para apurar as supostas fraudes ainda estaria em curso, quando, na verdade, fora concluído com o oferecimento de denúncia em ação penal que não incluiu o embargante como réu;
- (iii) Indica ainda omissão relevante ao argumento de que o processo administrativo instaurado pela Corregedoria-Geral de Justiça (nº 2019.6.001409-6), que ensejou o bloqueio de outras unidades, não menciona o imóvel 401-B, tampouco o nome do embargante, de modo que inexisteriam fundamentos fático-probatórios aptos a sustentar a indisponibilidade determinada.

Ao final, requer: (a) o acolhimento dos embargos para desconstituir a decisão monocrática, a fim de que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado; (b) seja corrigido o erro de premissa e supridas as omissões; (c) alternativamente, seja esclarecida a obscuridade quanto à vinculação indevida com precedente anterior (AI 0802870-23.2020.8.14.0000).

Contrarrazões no ID 29411589.

**É o relatório.**

**DECIDO.**

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega o embargante, o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento encontra previsão legal expressa no art. 932, IV, do CPC/2015, podendo ser proferido quando a decisão impugnada estiver em conformidade com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior.

Neste ponto, foi expressamente referida, como fundamento do julgamento, a existência de deliberação anterior proferida por esta mesma Turma em sede do Agravo de Instrumento nº 0802870-23.2020.8.14.0000, em que se reconheceu a legitimidade do bloqueio das matrículas de diversas unidades do empreendimento “Monte Castelo II”, diante de fortes indícios de alienações fraudulentas, inclusive praticadas por prepostos munidos de procurações sucessivas outorgadas pela própria construtora agravada.

A alegação do embargante de que não figurou como parte naquele precedente, nem se tratava especificamente da matrícula 61.722, embora formalmente verdadeira, não desnatura a similitude fática e jurídica entre os feitos, mormente diante da identidade da causa de pedir, do objeto da medida constritiva e da mesma decisão de origem. O julgamento, portanto, não está vinculado à identidade subjetiva entre as partes, mas sim à similitude das teses jurídicas postas sob exame, autorizando o julgamento monocrático nos termos do citado art. 932, IV, CPC.

Quanto à alegada omissão quanto ao processo administrativo nº 2019.6.001409-6, entendo que tal circunstância não detém aptidão para infirmar a fundamentação da decisão embargada. Ainda que, por hipótese, o imóvel 401-B e o nome do embargante não tenham sido incluídos naquele procedimento correicional, é certo que a decisão da 1ª instância se fundou em elementos autônomos, tais como o boletim de ocorrência, as procurações públicas contraditórias e a existência de investigação criminal sobre o mesmo padrão de atuação fraudulenta que resultou no ajuizamento da demanda originária.

No tocante à apontada inexistência de imputação penal ao embargante, registro que este juízo não lhe atribuiu responsabilidade penal direta, nem tampouco presumiu sua má-fé. O que se sustentou foi que, diante de indícios graves de fraude, inclusive mediante simulação de transações com aparência de legitimidade, a manutenção do bloqueio da matrícula sub judice era medida necessária e proporcional, até que a instrução probatória da ação principal permita aferição exauriente sobre a validade ou não dos negócios jurídicos questionados.

Ademais, ainda que o inquérito policial tenha sido concluído e transformado em ação penal (proc. nº 0001875-25.2020.8.14.0006), o fato de o embargante não figurar como réu não exclui, por si só, o risco de dispersão patrimonial que justifica a medida cautelar, tendo em vista que o bem por ele adquirido está vinculado à cadeia dominial suspeita de viciação.

Assim, **não há omissão ou contradição na decisão embargada.**

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

## **DISPOSITIVO**

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas **NEGO-LHES PROVIMENTO**, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Desembargadora Relatora